

1502025-66.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÊ DE PAULA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KAUÊ DE PAULA LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 24 de agosto de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502025-66.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502025-66.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÊ DE PAULA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KAUÊ DE PAULA LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 09h00, na Rua Jácomo Bedeti, nº 41, nesta cidade, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 2.750 porções de maconha, 2.741 pinos de cocaína, 20 porções de haxixe, 8.200 pedras de crack, 100 porções de skunk, além de

52 porções de K2 (maconha sintética), tudo com peso bruto de 22 quilos e 300 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, o fazendo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2022 (fls.72), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

O pedido é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.81/84).

Tanto perante a autoridade policial como em juízo confessou os fatos. Disse que foi contratado para vigiar o local com as drogas e recebia R\$ 2.000,00 por semana e "trabalhava" no local há 4 meses.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.

Os guardas civis municipais Michel e Reginaldo disseram que realizavam patrulhamento de rotina com motos, quando avistaram o acusado correndo, o que levantou suspeita e ensejou no acompanhamento dele. O viram tentando ingressar, com pressa, na casa número 41 da Rua Jácomo Bedeti, mas ele, ao notar que estava sendo perseguido, deixou o imóvel, sendo então alcançado. Em revista pessoal nada de ilícito fora encontrado, no entanto, verificaram que o acusado era evadido do Centro de Progressão Penitenciária de Fraco da Rocha. Retornaram à residência em que Kauê tentava entrar, oportunidade em que, no corredor, avistaram diversas sacolas plásticas contendo: (a) 2.745 porções e 05 tijolos de maconha; (b) 2.741 pinos de cocaína; (c) 20 porções de haxixe; (d) 8.200 pedras de crack; (e) 100 unidades de skunk; e (f) 52 porções de K2. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Note-se que os guardas municipais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentaram que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, o acusado confessou os fatos. Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado uma expressiva quantidade de drogas - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que foram apreendidos 22 quilos e 300 gramas substâncias de entorpecentes de naturezas distintas. Além disso, o "crack" (8.200 porções) é uma das drogas mais viciantes e de alto poder destruidor para a saúde física e psíquica de seus usuários. Pontue-se ainda, que a grande quantidade de entorpecente apreendida denota sua intensa inserção na traficância. Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 78/79 - Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0091871-68.2017.8.26.0050- Em 28/05/2019 Publicação de Acórdão. Em 13/06/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público; Em 04/07/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa. Em 19/01/2021 Regressão Cautelar de Regime (Regime: Semiaberto -Fechado). Em 29/08/2022 Recaptura - Centro de Detenção Provisória de Itapeverica da Serra), bem como a circunstância atenuante da

confissão - que ficam compensadas, mantendo-se a pena no patamar anterior.
Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 08(oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU KAUE DE PAULA LIMA, filho de LUIZ GONZAGA BARROS DE LIMA e EUNICE MARIA DE PAULA LIMA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado e 800 (oitocentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA